

1504308-33.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... que não se pode equiparar o delito de tráfico aqui tratado com aqueles praticados por pequenos traficantes, esses sim merecedores da pena mínima prevista. Assim, fixo a pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal: 07 anos de reclusão e 01 ano de detenção (posse irregular de munições).

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 26 - feito nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504308-33.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504308-33.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE BORGES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de GUSTAVO HENRIQUE BORGES, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, combinados com o artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 22 de setembro de 2.022, por volta das 06h, na residência situada na rua José Barcelos Cardoso, 3.154, apartamento 11, Residencial Oswald Maciel, bairro Jardim Luíza, nesta cidade e comarca de Franca, guardava, para fins de comercialização, sem autorização legal, 2,67 gramas de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, acondicionados na forma de planta, e mais 961,56 gramas também de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, acondicionados na forma de tablete, envoltos por fita adesiva amarela e plástico filme transparente, substância entorpecente que determina dependências física e psíquica, conforme laudo pericial de páginas 13/16 e exame químico toxicológico de páginas 69/71, juntamente com uma balança de precisão (boletim de ocorrência de páginas 06/08 e

auto de exibição e apreensão de páginas 10/11).

Narra, ainda, a denúncia que o réu, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, possuía, sem autorização legal, 03 munições calibre 762, de uso permitido, conforme auto de exibição de páginas 10/11 e laudo pericial a ser juntado.

Apresentada defesa preliminar, foi recebida a denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Em juízo foi inquirida testemunha e realizado interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pleiteou a absolvição nos termos do artigo 386, inciso III (delito artigo 12 Lei 10.826/03) e VII, do Código de Processo Penal; em caso de condenação, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da atenuante da confissão, a da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, estabelecendo-se regime inicial aberto para desconto sanção carcerária e aplicando-se o disposto no artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

No presente caso, a materialidade e autoria dos delitos encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito de páginas 01/02, boletim de ocorrência de páginas 06/08, auto de exibição e apreensão de páginas 10/11, laudos de página 67 e 70, além de laudo pericial de munições de páginas 127 e pela prova oral.

Ao término da instrução criminal, a prova é por demais robusta para embasar um decreto condenatório, notadamente pela confissão do réu em juízo.

Deixo consignado que, embora o acusado tenha afirmado que apenas guardava o entorpecente (sem intenção de vendê-lo), isso não o isenta de responsabilidade criminal. A uma, porque suas alegações não foram comprovadas, não havendo nos autos nada que a sustentem. E, a duas, porque, ainda que comprovadas estivessem, a posse de entorpecentes destinados à venda (ainda que a ser efetuada por terceiro) já basta para configurar o delito do caput do artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo que tais circunstâncias (de um lado, a posse; de outro, o destino da droga para mercancia) estão devidamente descritas na denúncia.

Assim, desnecessário tecerem maiores considerações a seu respeito.

Passo a individualizar a pena:

Primeira Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu; porém, a grande quantidade e diversidade de droga apreendida indica que não se pode equiparar o delito de tráfico aqui tratado com aqueles praticados por pequenos traficantes, esses sim merecedores da pena mínima prevista. Assim, fixo a pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal: 07 anos de reclusão e 01 ano de detenção (posse irregular de munições).

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 26 – feito nº 0000037-56.2017.8.26.0608; páginas 26/27 – feito nº 0000385-45.2015.8.26.0608; página 28 – feito nº 0018303-03.2016.8.26.0196; páginas 30/31 – feito nº 0021352-52.2016.8.26.0196), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 08 anos e 02 meses de reclusão (tráfico de droga) e 01

ano e 02 meses de detenção (posse irregular de munições).

Embora o Superior Tribunal de Justiça considere viável a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, pois seriam ambas circunstâncias preponderantes, ressalva as situações em que o réu confessa espontaneamente a prática do crime, mas ostenta diversas condenações. Isso porque, embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese de ser possível compensar a confissão com a reincidência específica, reiterou não ser cabível a medida quando se trata de réu multirreincidente, exatamente como acontece aqui.

Terceira fase: Dada a reincidência, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06.

Torno definitiva a pena do réu em 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 510 dias-multa no mínimo (500 dias ref. tráfico de droga + 10 dias ref. posse irregular de munições).

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu GUSTAVO HENRIQUE BORGES como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, combinados com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 510 dias-multa no piso.

Diante do regime inicial aplicado, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar e tendo respondido o feito preso, seja o acusado recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Em relação ao objeto apreendido não provada a sua origem ilícita, restitua-o a quem de direito. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição do entorpecente apreendido e das munições.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo quarto, parágrafo nono, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos segundo, terceiro, nono e doze, da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C..

Franca, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA